



PUTUSAN

Nomor : 558 / Pid.SUS ANAK / 2014/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama untuk sidang anak , yang diperiksa dengan acara biasa Hakim Tunggal dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama Lengkap	: TERDAKWA ANAK
Tempat Lahir	: Denpasar
Umur/Tgl Lahir	: 17 Tahun/10 Mei 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	: DENPASAR.
Tempat Tinggal	: Hindu
A g a m a	: Pelajar
Pekerjaan	: SMK belum tamat
Pendidikan	

- anak ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014 ;
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 9 Juni 2014 ;
- anak selanjutnya tidak ditahan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 558/Pen.Pid.Sus Anak / 2014 /PN Dps tanggal 22 Juli 2014 tentang penunjukan Hakim;-----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca :

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pen.Pid.Sus Anak /2014/PN.Dps tanggal 10 23 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Anak didalam perkara didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : I MADE SUGIANTA,SH dan NI LUH GEDE YASTINI,SH Advokat pada

hal 1 dari 12 halaman putusan nomor 558/Pid Sus.anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.558/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN Dps;

- Anak didampingi oleh orang tua kandungnya dan dari Bapas Denpasar;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No. Pol.: DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;
 - 1(satu) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ ;
 - 1(satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ ;
 - 1(satu) buah Camera merk Canon beserta sarungnya ;
 - 1(satu) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya ;
 - Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama anak SRH.

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa anak dipersidangan didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa TERDAKWA ANAK bersama SRH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Mataram Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban CONSTANCE WEBBER sedang berjalan kaki, dengan membawa tas yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Iphone 5, 1 (satu buah Camera Canon, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan make up, kemudian datang terdakwa TERDAKWA ANAK yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol.: DK 8673 BQ, membonceng SRH (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa memepetkan sepeda motornya kearah saksi korban kemudian SRH langsung menarik tas saksi korban dan sempat saksi korban berusaha mempertahankan hingga terjatuh namun SRH berhasil mengambil tas saksi korban kemudian terdakwa menancapkan gas sepeda motornya menuju jalan Nakula Kuta Badung sesampainya di Jalan Nakula terdakwa membuka tas saksi korban dan hanya mengambil I Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) dan sisanya terdakwa buang bersama tas saksi korban, selanjutnya SRH menjual I Phone kepada FH di jalan Subur Denpasar seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibagi kepada SRH dan teman-temannya di tempat mangkal di Monang-Maning Denpasar.

Bahwa terdakwa bersama-sama SRH sebelumnya pernah juga melakukan pencurian terhadap tamu asing pada awal bulan April 2014 di jalan Arjuna Double Six menggunakan Vario Hitam milik terdakwa.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP -----

hal 3 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1.SAKSI 1, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sepeda motor saksi dipinjam oleh temannya yang bernama : SRH bersama TERDAKWA ANAK pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita, Bertempat di Cirkle K Jl. Popies II Kiuta Badung dan sepeda motor saksi yang dipinjam adalah Sepeda motor Honda Vario Warna Putih DK 8673 BQ.
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dipinjam dan saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor saksi dipinjam untuk mencari sasaran untuk menjambret karena saksi pada saat itu sedang ke kamar mandi dan kunci motor masih tergantung di sepeda motor.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya saat itu berjumlah 7 (tujuh) orang diantaranya saksi sendiri, MZ, IDG, JP, FH, SRH, dan TERDAKWA ANAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor miliknya dipakai menjambret oleh SRH, dan TERDAKWA ANAK;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- oleh TERDAKWA ANAK dan baru mengetahui uang tersebut hasil dari kejahatan atau hasil dari menjambret pada saat SRH, dan TERDAKWA ANAK ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Uang yang telah saksi terima tersebut telah habis hanya yang saksi terima terakhir yang sebesar Rp. 250.000 tersebut masih sisa Rp. 200.000,- karena lagi Rp. 50.000,- telah saksi pergunakan untuk membuat Plat Nomor dikarenakan plat Nomor Sepeda motor tersebut terjatuh saat dipakai untuk menjambret yang dilakukan oleh kedua orang teman saksi tersebut.
- Bahwa setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui kerugian yang dialami oleh tamu asing tersebut sebesar Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan setahu saksi bahwa kedua temannya tidak pernah mendapat ijin dari tamu asing tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas miliknya karena tas tersebut diambil dengan cara dijambret.

2. SAKSI **IDG**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa teman saksi telah menjambret barang milik tamu asing dan dimintai keterangan sehubungan telah menerima uang hasil dari kejahatan yang dilakukan tersebut.
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal kedua anak tersebut karena sama-sama tinggal di DENPASAR dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut hanya berteman.
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl Gunung Bromo Denpasar ketika saksi bersama teman teman masing-masing bernama SRH, TERDAKWA ANAK, JP, FH, SAKSI 1, MZ
- Bahwa saksi diberikan uang oleh anak tersebut sebesar Rp 150.000,- dan tidak mengetahui uang tersebut dari hasil menjambret dan baru mengetahui setelah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol.: DK 8673 BQ dan kunci kontaknya tanpa plat nomor Polisi dan 1(satu) buah Plat Nomor Polisi No.Pol.: DK 8673 BQ bahwa Sepeda motor inilah milik SAKSI 1 yang ditukar kemudian digunakan menjambret oleh kedua teman saksi sedangkan Plat Nomor Polisi ini yang sempat hilang terjatuh saat menjambret tersebut.
- **Bahwa** Sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui kerugian yang dialami oleh tamu asing tersebut sebesar Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan setahu saksi bahwa kedua temannya tidak pernah mendapat ijin dari tamu asing tersebut untuk mengambil tas miliknya karena tas tersebut diambil dengan cara dijambret.

3.SAKSI **FH**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 5 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi telah menjambret barang milik tamu asing dan dimintai keterangan sehubungan telah menerima uang hasil dari kejahatan yang dilakukan tersebut.
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal anak tersebut karena sama-sama tinggal di DENPASAR dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut hanya berteman.
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl Gunung Bromo Denpasar ketika saksi bersama teman teman masing-masing bernama SRH, TERDAKWA ANAK, JP, FH, SAKSI 1, MZ
- Bahwa saksi diberikan uang oleh SRH sebesar Rp 100.000,- dan tidak mengetahui uang tersebut dari hasil menjambret dan baru mengetahui setelah para anak tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol.: DK 8673 BQ dan kunci kontaknya tanpa plat nomor Polisi dan 1(satu) buah Plat Nomor Polisi No.Pol.: DK 8673 BQ bahwa Sepeda motor inilah milik SAKSI 1 yang ditukar kemudian digunakan menjambret oleh kedua teman saksi sedangkan Plat Nomor Polisi ini yang sempat hilang terjatuh saat menjambret tersebut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui kerugian yang dialami oleh tamu asing tersebut sebesar Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan setahu saksi bahwa kedua temannya tidak pernah mendapat ijin dari tamu asing tersebut untuk mengambil tas miliknya karena tas tersebut diambil dengan cara dijambret.

4.SAKSI **JP**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa teman saksi telah menjambret barang milik tamu asing dan dimintai keterangan sehubungan telah menerima uang hasil dari kejahatan yang dilakukan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal anak tersebut karena sama-sama tinggal di DENPASAR dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut hanya berteman.
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl Gunung Bromo Denpasar ketika saksi bersama teman teman masing-masing bernama SRH, TERDAKWA ANAK, JP, FH, SAKSI 1, MZ
- Bahwa saksi diberikan uang oleh SRH sebesar Rp 100.000,- dan tidak mengetahui uang tersebut dari hasil menjambret dan baru mengetahui setelah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol.: DK 8673 BQ dan kunci kontaknya tanpa plat nomor Polisi dan 1(satu) buah Plat Nomor Polisi No.Pol.: DK 8673 BQ bahwa Sepeda motor inilah milik SAKSI 1 yang ditukar kemudian digunakan menjambret oleh kedua teman saksi sedangkan Plat Nomor Polisi ini yang sempat hilang terjatuh saat menjambret tersebut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui kerugian yang dialami oleh tamu asing tersebut sebesar Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan setahu saksi bahwa kedua temannya tidak pernah mendapat ijin dari tamu asing tersebut untuk mengambil tas miliknya karena tas tersebut diambil dengan cara dijambret.

5.SAKSI MZ, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa teman saksi telah menjambret barang milik tamu asing dan dimintai keterangan sehubungan telah menerima uang hasil dari kejahatan yang dilakukan tersebut.
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal kedua anak tersebut karena sama-sama tinggal di DENPASAR dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut hanya berteman.

hal 7 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui hal itu berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jl Gunung Bromo Denpasar ketika saksi bersama teman teman masing-masing bernama SRH, TERDAKWA ANAK, JP, FH, SAKSI 1, MZ
- Bahwa saksi diberikan uang oleh SRH sebesar Rp 50.000,- dan tidak mengetahui uang tersebut dari hasil menjambret dan baru mengetahui setelah para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol.: DK 8673 BQ dan kunci kontaknya tanpa plat nomor Polisi dan 1(satu) buah Plat Nomor Polisi No.Pol.: DK 8673 BQ bahwa Sepeda motor inilah milik SAKSI 1 yang ditukar kemudian digunakan menjambret oleh kedua teman saksi sedangkan Plat Nomor Polisi ini yang sempat hilang terjatuh saat menjambret tersebut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui kerugian yang dialami oleh tamu asing tersebut sebesar Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan setahu saksi bahwa kedua temannya tidak pernah mendapat ijin dari tamu asing tersebut untuk mengambil tas miliknya karena tas tersebut diambil dengan cara dijambret.

6.Saksi SN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui motor miliknya dipergunakan untuk menjambret karena pada malam harinya dipergunakan oleh anaknya yang bernama SAKSI 1.
- Bahwa saksi mengakui bahwa pagi harinya pada tanggal 26 Mei 2014 plat nomor sepeda motornya No.Pol.: DK 8673 BQ tidak ada di sepeda motornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui SRH, TERDAKWA ANAK telah melakukan penembretan terhadap tamu menggunakan motornya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas anak membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa saksi CONSTANCE WEBBER dan saksi MISAHUR yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan lalu keterangannya yang diberikan di Penyidik tertanggal 26 Mei 2014 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Saksi CONSTANCE WEBBER

- Barang saksi telah diambil oleh orang pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, Bertempat di Jl. Majapahit Gg. Sulu Gong Corner Kuta Badung dan adapun barang yang telah berhasil diambil tersebut berupa Tas wanita merk Lang Champ warna hitam berisikan : 1(satu) buah Iphone 5, 1(satu) buah Camera Canon, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kosmetik/ Make up berbagai macam, yang mana semua barang tersebut milik saksi sendiri.
- Saksi ada di tempat tersebut sedang melintas berjalan kaki yang saat itu datang dari Sky Garden untuk menuju tempat saksi menginap di Gong Corner dan saat itu saksi jalan bersama satu orang temannya.
- Orang yang telah mengambil barang saksi tersebut adalah dua orang pengendara sepeda motor yang tidak saksi kenal.
- Sebelum diambil tas saksi tersebut tergantung di bahu sebelah kanan yang saat itu saksi berjalan di sebelah kiri disebuah gang yang saat itu hendak pulang menuju tempat saksi menginap dan pengendara sepeda motor tersebut langsung menarik tas saksi tersebut hingga saksi terjatuh.
- Saksi tidak melihat jelas jenis sepeda motor yang dipergunakan tersebut karena kejadian sangat cepat sekali dan saat itu situasi sedang sepi dan yang mengambil tas saksi tersebut adalah orang yang duduk diboncengan.

hal 9 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



- Setelah tas saksi berhasil ditarik saksi berusaha mempertahankan hingga terjatuh namun pengendara sepeda motor tersebut berhasil mengambil tas saksi sambil menancapkan gas sepeda motornya entah kemana dan teman saksi berusaha mengejarnya dengan lari dan menemukan plat motor tersebut terjatuh dan saksi berusaha meminta tolong namun pelaku sudah tidak ada lanjut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan saksi sama sekali tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil tas beserta isinya tersebut, apalagi dengan cara seperti itu.
- Saksi sama sekali tidak sempat melihat wajah pengendara sepeda motor tersebut sehingga bila saksi bertemu tidak bisa saksi kenali dan Saksi masih bisa mengenali tas dan isinya tersebut bila ditemukan kembali.
- Dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Adapun plat sepeda motor yang terjatuh tersebut yang telah mengambil tas saksi beserta isinya tersebut yang ditemukan oleh temannya adalah DK 8673 BQ dan plat tersebut saksi serahkan ke Polisi saat saksi melaporkan kejadian tersebut.

2. MISAHUR

- Dalam melaksanakan tugas penyelidikan tersebut, saksi telah di bekali dengan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP Lidik / 56 / V/ 2014 / Reskrim, tanggal 26 Mei 2014, yang di tanda tangani oleh Kapolsek Kuta, serta dalam melaksanakan tugas penyelidikan ini saksi laksanakan bersama dengan BRIPKA I NENGAH OKA, BRIPKA I GEDE SUARTA, dan BRIPKA LALU BUDI SUTRISNO.
- Saksi bersama dengan rekan rekan memulai melakukan Penyelidikan, sejak di terimanya Laporan Polisi, dan pelapor yang sekaligus menjadi Korban adalah CONSTANCE WEBBER, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir : England 26 Nopember 1988, agama Jewish, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

British, No. Passport: 060281095, Alamat Tinggal sementara :
Jln Majapahit Gang Sulu, Kuta, Badung, Alamat Tetap : 16
Stafford Drive Broxbourne Hertfordshire En 10 7 JT England dan
yang bersangkutan melaporkan tentang dirinya kehilangan
barang yang diambil secara paksa oleh seseorang tanpa ijinnya
dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan
kemudian setelah kejadian tersebut Plat Sepeda Motor yang di
pergunakan dua orang tersebut terjatuh.

- Barang yang telah diambil secara tanpa hak tersebut adalah sebuah tas wanita merk Lang Champ warna hitam yang berisikan : 1(satu) buah Iphone 5, 1(satu) buah Camera Canon, uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kosmetik/Mike up berbagai macam dan kesemua barang tersebut adalah milik pelapor atas nama CONSTANCE WEBBER.
- Nomor Polisi yang tertera dalam Plat Sepeda Motor yang di pergunakan oleh dua orang yang yang mengambil barang milik CONSTANCE WEBBER secara tanpa hak tersebut adalah DK 8673 BQ.
- Hasil dari Penyelidikan atas tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Jambret) yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, bertempat Jalan Mataram, Kuta, Kabupaten Badung tersebut dapat saksi terangkan sebagai berikut : Setelah didapatkan Plat sepeda motor dengan nomor polisi DK 8673 BQ, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan rekan rekan Regident Dit Lantas Polda Bali di kantor Samsat Kuta, guna mengetahui indentitas dari No. Pol tersebut, dan di ketahui bahwa pemilik/penguasa sepeda motor tersebut beralamat di Jalan Gunung Lebah Gang III /10 Tegal Harum Denpasar, dengan jenis Honda Vario warna putih, yang untuk selanjutnya saksi dan rekan rekannya menuju ke alamat tersebut.
- Setelah sampai pada alamat tersebut, yang merupakan sebuah rumah tinggal, dapat kami ketemukan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam dalam keadaan tanpa Plat Nomor baik

hal 11 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan belakang, yang kemudian dijelaskan oleh tuan rumah bahwa sepeda motor tersebut selama ini dipakai oleh SAKSI 1 (anak kandung tuan rumah), yang kemudian saat di tanyakan langsung (interograsi) kepada SAKSI 1, yang bersangkutan langsung mengakui bahwa Sepeda motor tersebut adalah miliknya yang di pinjam oleh temannya bernama SRH dan TERDAKWA ANAK, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Circle K Jalan Popies II Kuta Badung.

- Berdasarkan keterangan SAKSI 1 tersebut itulah, dapat kami tangkap SRH dan TERDAKWA ANAK di rumahnya masing masing dan dalam Proses penangkapan terhadap SRH didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya menjambret tamu asing dan berhasil menjambret berupa tas wanita warna hitam berisi Iphone 5 dan uang tunai Rp 800.000,- yang kemudian SRH menjual Iphone 5 tersebut laku seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama FAIZAL alamat Jalan Subur Denpasar kemudian dilakukan pencarian namun tidak diketemukan (buron), sedangkan tas beserta isinya yang lain sudah dibuangnya di semak semak di jalan Nakula Kuta, dan kemudian uang hasil menjambret dan penjualan Iphone nya di bagi bagi dengan teman temannya (SAKSI 1, FH, MZ, JP, DEWA GEDE NAENDRAWAN PRATAMA PUTRA).
- Selanjutnya mengajak SRH untuk mencari barang barang yang di buangnya tersebut, sehingga di ketemuan barang barang berupa 1(satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ, 1(satu) buah Camera merk Canon beserta sarungnya, 1(satu) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya untuk selanjutnya kami sita dari yang bersangkutan, termasuk uang cash yang tersisa padanya sebesar Rp.350.000,- Sementara terhadap TERDAKWA ANAK dapat pula kami sita uang cash yang tersisa padanya sebesar Rp 400.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun Identitas lengkap dari dari SRH dan TERDAKWA ANAK sebagai orang yang mengambil secara paksa barang milik orang lain dengan tanpa hak tersebut adalah :
 1. SRH, umur 18 tahun, tempat lahir di Denpasar 27 April 1996, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat tetap DENPASAR..
 2. TERDAKWA ANAK, Umur 17 tahun, tempat lahir di Denpasar, tanggal 10 Mei 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar SMK PGRI IV Denpasar, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat tinggal : DENPASAR.
 - Dalam interograsi didapatkan keterangan, cara dan peran dari SRH dan TERDAKWA ANAK dalam hal mengambil secara paksa (menjambret) barang milik CONSTANCE WEBBER yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, bertempat Jalan Mataram, Kuta, Kabupaten Badung tersebut adalah kedua terdakwa mengambil tas (jambret) dengan menaiki sepeda motor Vario warna putih No.Pol.: DK 8673 BQ milik SAKSI 1 dengan cara TERDAKWA ANAK yang bertugas sebagai jokinya atau mengendarainya dan mendekati atau memepet korban sementara SRH dibonceng yang bertugas untuk menarik tas milik korban yang dijadikan sasaran dan dalam melakukan perbuatan tersebut setelah berhasil mengambil tas korban, kedua terdakwa itupun langsung tancap gas melarikan diri.
 - Barang barang yang dapat saksi sita dari SRH dan TERDAKWA ANAK, dalam pengungkapan perkara ini adalah: 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol.: DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;1 (satu) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ; 1(satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ; 1(satu) buah Camera merk Canon beserta sarungnya; 1(satu) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya; Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Saat di tunjukkan orang yang bernama SRH dan TERDAKWA ANAK, saksi dapat mengenalinya kembali, bahwa kedua orang
- hal 13 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



itulah yang saksi tangkap atas tindak pidana mengambil secara paksa (menjambret) barang milik CONSTANCE WEBBER yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, bertempat Jalan Mataram, Kuta, Kabupaten Badung, yang pada keduanya kemudian dapat di sita barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut anak membenarkannya:

Menimbang, bahwa anak dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa anak telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, Bertempat di Jl. Mataram Kuta Badung dan terdakwa telah berhasil mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan bersama temannya yang bernama SRH.
- bahwa anak ada di tempat tersebut sengaja untuk mencari sasaran yang sejak dari rumah terdakwa mencari sasaran di Kuta terutama terhadap tamu asing yang berlibur di Kuta dan ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. SRH.
- bahwa Saat jalan-jalan di Kuta untuk mencari sasaran teman terdakwa memberi komando bahwa ada tamu asing (Bule) jalan dan menyuruh terdakwa memutar haluan mendekati tamu asing yang jalan tersebut dan mengikutinya dari belakang dan memang rencana untuk menjambret telah direncanakan dari rumah saat itu juga dan menuju Kuta sebagai tempat sasaran.
- Bahwa Sarana yang dipersiapkan hanya sepeda motor saja yang yang siap lanju kencang tanpa ada gangguan pada mesinnya dengan cara anak yang bertugas sebagai jokinya atau mengendarainya sementara temannya SRH dibonceng yang bertugas untuk menarik tas milik tamu asing yang dijadikan sasaran dan dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga berhasil dari atas sepeda motor yang siap jalan dan tancap gas sambil temannya meraih tas milik tamu asing tersebut dan meninggalkan tempat tersebut tanpa sempat dikenali oleh korbannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang yang berhasil anak ambil bersama temannya tersebut adalah sebuah tas wanita warna hitam merk Long Champ yang isinya ketahui setelah dibuka adalah : Iphone 5, dan Uang tunai Rp. 800.000,- dan macam-macam kosmetik namun yang terdakwa ambil bersama temannya dari tas yang berhasil diambil tersebut adalah Iphone dan uangnya saja, sisanya anak buang di semak-semak di daerah Jl. Nakula Kuta Badung dan pemilik dari barang yang berhasil anak ambil bersama temannya tersebut adalah seorang tamu asing perempuan yang tidak terdakwa kenal namun setelah di kantor Polisi pemilik barang tersebut adalah Tamu asing dari England yang bernama : CONSTANCE WEBBER.
- bahwa Sebelum anak ambil bersama temannya tersebut tas beserta isinya tersebut ada pada bahu kanan dari tamu asing perempuan tersebut dan setelah berhasil diambil oleh temannya dari atas sepeda motor anak melajukan sepeda motor menuju jalan Nakula dan sesampai di Jl. Nakula Kuta Badung terdakwa membuka tas dan mengambil isinya hanya Iphone dan uangnya saja dan sisanya anak buang tanpa mengecek lagi isinya tersebut bersama tasnya tersebut.
- bahwa Setelah berhasil mengambil isinya uang sejumlah Rp. 800.000,- dibagi dua dan anak mendapatkan bagian Rp. 400.000,- dan setelah Iphone terjual anak menerima dengan harga Rp. 500.000,- dan anak mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- yang kemudian uang pembagian tersebut anak bagi-bagi lagi kepada teman-teman anak yaitu : IDG sebesar Rp. 50.000,-, MZ sebesar Rp. 50.000,-, SAKSI 1 sebesar Rp. 50.000,- sehingga anak masih memegang uang dari hasil perbuatan terdakwa bersama temannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- bahwa Untuk melakukan perbuatan tersebut anak dan temannya meminjam dan menggunakan sepeda motor milik temannya yang bernama : SAKSI 1 dan kelima temannya tersebut ikut menuju Kuta untuk mencari sasaran namun yang melakukan dan mencari sasaran hanya anak bersama SRH dan yang lain hanya menunggu hasilnya.
- Bahwa Jumlah kelompok anak adalah tujuh orang dan biasa mangkal di Jl. Gn. Bromo Monang-Maning Denpasar dan di Circle K Monang-Maning dan tidak ada nama hanya kekerabatan saja.

hal 15 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Jenis sepeda motor yang anak pergunakan bersama temannya untuk menjambret milik dari Sdr. SAKSI 1 dengan jenis sepeda motor Honda Vario warna putih DK 8673 BQ.
- - bahwa Saat anak melakukan jambret tersebut dan saat tancap gas untuk melajukan sepeda motor yang anak kendarai yang beberapa jauh dari tempat menjambret terdapat lobang sehingga sepeda motor sedikit loncat dan plat belakang terjatuh dan kemungkinan korban menemukan plat motor yang jatuh tersebut sehingga diketahuilah terdakwa dan temannya maupun teman yang lain ikut menikmati hasil dari perbuatan tersebut dan kemudian anak dan teman-teman yang lain diamankan di Polsek Kuta.
- - Bahwa Maksud dan tujuan anak melakukan perbuatan tersebut bersama temannya tersebut untuk menguasai dan memiliki barang tersebut yang setelah berhasil untuk menambah uang saku dan makan .
- - Bahwa Iphone tersebut dijual oleh Sdr. SRH di Jl. Subur Denpasar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- - bahwa anak membenarkan ketika ditunjukkan seorang anak bernama SRH bahwa itulah temannya yang bersama anak melakukan penjambretan di Jl. Mataram Kuta Badung terhadap tamu asing perempuan yang mana temannya tersebut bernama : SRH.
- - Bahwa anak membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna Putih DK 8673 BQ, STNK dan Kunci Kontak tanpa plat nomor Polisi bahwa itulah sepeda motor yang anak pergunakan untuk menjambret bersama temannya tersebut yang saat itu plat nomor belakang terjatuh tidak jauh dari tempat kejadian sesaat setelah anak dan temannya tersebut melakukan penjambretan.
- - Bahwa anak membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang inilah sisa pembagian terdakwa dari hasil jambret tersebut.
- - bahwa anak membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1(satu) buah tas wanita warna hitam merk Long Champ, 1(satu) buah Tas Make Up Victories Secret warna Pink beserta isinya, 1(satu) buah Camera Canon beserta sarungnya warna hitam bahwa inilah tas yang berhasil anak ambil bersama temannya yang telah terdakwa buang bersama isinya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya anak juga pernah melakukan perbuatan yang sama yang anak lakukan bersama SRH di Jl. Arjuna Double Six menggunakan sepeda motor Vario hitam milik anak sendiri yang saat itu sebagai sasaran juga tamu asing dan perbuatan tersebut anak lakukan pada awal bulan April 2014 sekira jam 18.00 Wita, dan berhasil mengambil Tas gendong tamu asing perempuan yang isinya : uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kosmetik dan hanya uang yang diambil tas dan isinya yang lain anak buang di daerah Jl. Nakula Kuta Badung.
- Menimbang, bahwa anak didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah anak TERDAKWA ANAK yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung dan anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh anak ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yaitu bahwa anak TERDAKWA ANAK bersama SRH (anak dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita bertempat di Jalan Mataram Kuta Kabupaten Badung mengambil barang milik saksi korban CONSTANCE WEBBER dengan cara anak TERDAKWA ANAK yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih

hal 17 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol.: DK 8673 BQ, membonceng SRH (anak dalam berkas terpisah) lalu anak memepetkan sepeda motornya ke arah saksi korban sedang berjalan kaki, dengan membawa tas yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Iphone 5, 1 (satu buah Camera Canon, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan make up, kemudian SRH langsung menarik tas saksi korban dan sempat saksi korban berusaha mempertahankan hingga terjatuh namun SRH berhasil mengambil tas saksi korban kemudian anak menancapkan gas sepeda motornya menuju jalan Nakula Kuta Badung sesampainya di Jalan Nakula anak membuka tas saksi korban dan hanya mengambil 1 Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) dan sisanya anak buang bersama tas saksi korban, selanjutnya SRH menjual 1 Phone kepada FH di jalan Subur Denpasar seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibagi kepada SRH dan teman-temannya di tempat mangkal di Monang-Maning Denpasar.

-----Bahwa akibat perbuatan para anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)..

3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, didapatkan fakta-fakta yaitu bahwa anak TERDAKWA ANAK bersama SRH (anak dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita bertempat di Jalan Mataram Kuta Kabupaten Badung *mengambil barang milik* saksi korban CONSTANCE WEBBER, dengan cara anak TERDAKWA ANAK yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol.: DK 8673 BQ, membonceng SRH (anak dalam berkas terpisah) lalu anak memepetkan sepeda motornya ke arah saksi korban sedang berjalan kaki, dengan membawa tas yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Iphone 5, 1 (satu buah Camera Canon, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan make up, kemudian SRH langsung menarik tas saksi korban dan sempat saksi korban berusaha mempertahankan hingga terjatuh namun SRH berhasil mengambil tas saksi korban kemudian anak menancapkan gas sepeda motornya menuju jalan Nakula Kuta Badung sesampainya di Jalan Nakula anak membuka tas saksi korban dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) dan sisanya anak buang bersama tas saksi korban, selanjutnya SRH menjual 1 Phone kepada FH di jalan Subur Denpasar seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibagi kepada SRH dan teman-temannya di tempat mangkal di Monang-Maning Denpasar. Bahwa sebelumnya terdakwa TERDAKWA ANAK mengetahui SRH mengajak untuk melakukan penjiplakan terhadap korban dan sepakat melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan anak telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " dan kepada anak sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No. Pol.: DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;
- 1(satu) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ ;
- 1(satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ ;
- 1(satu) buah Camera merk Canon beserta sarungnya ;
- 1(satu) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya ;
- Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan anak merugikan orang lain ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

hal 19 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- anak berterus terang dipersidangan ; -----
- anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, maka diperoleh tanggapan-tanggapan baik dari pihak keluarga klien/terdakwa, pihak korban serta masyarakat dan pemerintah setempat sebagai berikut :-----

- orang tua anak mengungkapkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengajukan penangguhan penahanan anaknya kepada pihak kepolisian Polsek Kuta agar anaknya tetap dapat bersekolah, pihak keluarga mengharap agar klien diberikan keringanan hukuman, sehingga melanjutkan pendidikan di SMk PGRI IV Denpasar ;
- pihak korban dengan penterjemahnya Bapak Darto,SH menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pihak aparat hukum namun mengharapkan agar apabila barang-barangnya sudah ditemukan agar dikembalikan kepadanya ;
- Pihak masyarakat dan pemerintah setempat yang diwakili oleh I ketut Raharja selaku Kepala Banjar Panca Kerta, Desa Pekraman , Kota Denpasar menyatakan bahwa klien masih anak-anak yang belum bisa berpikir secara dewasa . Menurutnya perbuatan klien ini karena pengaruh pergaulan klien dengan teman-temannya, Klien perlu diberikan pembinaan dan pengarahan yang lebih intensif.pihaknya mohon supaya klien diberikan keringanan hukuman, apabila klien telah selesai menjalani hukuman pihaknya bersedia akan melakukan pendekatan terhadap klien dan orang tuanya, pihaknya akan membina, mengarahkan dan menasehati supaya klien tidak mengulangi perbuatan yang diduga melanggar hukum lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak , Terdakwa masih tergolong anak dibawah umur serta memiliki jiwa labil belum bisa mengendalikan diri serta terpengaruh oleh lingkungan dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ **Pencurian Dalam Keadaan Yang memberatkan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena anakb dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan / pelanggaran sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No. Pol.: DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;
 - 1(satu) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ ;
 - 1(satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ ;
 - 1(satu) buah Camera merk Canon beserta sarungnya ;
 - 1(satu) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya ;
 - Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama anak SRH.
5. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA , tanggal 25 Agustus 2014** oleh kami :**HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** ., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I GUSTI NGURAH WIRAYOGA , SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Anak dengan didampingi oleh orang tua, Penasehat Hukumnya, serta petugas dari Bapas ; -----

HAKIM

hal 21 dari 12 halaman putusan pidana nomor 558/Pid.Sus Anak/2014/PN Dps



HASOLOAN SIANTURI ,SH.,MH

Panitera Pengganti.

NI MADE SERI UTAMI,SH

Catatan :

----- Dicapat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2014 No. 558/Pid.sus Anak/2014/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI,SH.